



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0164855/2017 - CONC. 1459

VISTO el Expediente N° S01:0164855/2017 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica, notificada el día 4 de mayo de 2017, se produce en el exterior, produce efectos en la REPÚBLICA ARGENTINA y consiste en la adquisición por parte de la firma PEUGEOT SA., del control total sobre la totalidad de las subsidiarias y filiales europeas que forman parte del negocio automotor de la firma ADAM OPEL AG CIENTOS POR CIENTO (100 %) propiedad de la firma GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, esta última controlada por la firma GENERAL MOTORS COMPANY.

Que la transacción se instrumentó a través de un Acuerdo Marco celebrado el día 5 de marzo de 2017 entre las firmas PEUGEOT SA., y GENERAL MOTORS COMPANY.

Que el cierre de la operación se llevó a cabo en fecha 31 de julio de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y

no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 21 de junio de 2018, correspondiente a la “Conc 1459”, aconsejando al señor Secretario de Comercio a autorizar la operación notificada consistente en la adquisición por parte de la firma PEUGEOT S.A., del control total sobre todas las subsidiarias y filiales europeas que forman parte del negocio automotor de la firma ADAM OPEL AG una empresa CIEN POR CIENTO (100 %) propiedad de la firma GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, el Artículo 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y Artículo 5° del Decreto N° 480/18.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma PEUGEOT S.A., de la totalidad del negocio automotor europeo de la firma ADAM OPEL AG, a la firma GENERAL MOTORS COMPANY, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 21 de junio de 2018, correspondiente a la “Conc 1459”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-29554127-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1459 - Dictamen Art. 13 inciso a)

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01: 0164855/2017 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC Y PEUGEOT S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156 (CONC. 1459)”, en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica notificada con fecha 4 de mayo de 2017, se produce en el extranjero, produciendo efectos en la República Argentina, consiste en la adquisición por parte de la firma PEUGEOT S.A (en adelante “PSA” o la “Compradora”) del control total sobre todas las subsidiarias y filiales europeas que forman parte del negocio automotor de ADAM OPEL AG (en adelante “OPEL”) una empresa 100% propiedad de GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC (en adelante “GM” o la “Vendedora”).

2. La operación se llevó a cabo por medio de un acuerdo marco entre PSA y GM, de fecha 5 de marzo de 2017, denominado Contrato Maestro.

3. De acuerdo a lo informado por las partes en su última presentación, el cierre de la operación ocurrió con fecha 31 de julio de 2017.

I.2. La Actividad De Las Partes

I.2.1. Por la parte Compradora

4. PSA es una empresa pública cuyas acciones cotizan en la bolsa de Paris, Francia, lugar en donde está radicada su casa matriz. PSA es la empresa madre de un grupo económico activo a nivel global, que fabrica y provee autos para pasajeros, vehículos comerciales livianos y componentes de automóviles para vehículos motorizados. Los accionistas de PSA son: GRUPO FAMILIAR FRANCES – PEUGEOT (Etablissements Peugeot Frères/FFP)² con una participación accionaria del 12,86% que le da un derecho a voto del 16,67%; DONGFENG MOTOR (HONG-KONG) INTERNATIONAL CO. LIMITED con una participación accionaria del 12,86% que le da un derecho a voto del 18,84% y el ESTADO FRANCES con una

participación accionaria del 12,68% que le otorga un derecho a voto del 18,84%3.

5. PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A., es una sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina cuya principal actividad consiste en la fabricación de vehículos. Dicha empresa se encuentra controlada por PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES ESPAÑA en un 99,90%, empresa controlada indirectamente por PSA.

6. PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A., es una sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina cuya principal actividad consiste en otorgar financiamiento minorista para la compra o alquiler de vehículos nuevos o usados a individuos o clientes de negocios a través de la red de distribución de Peugeot y Citroën en Argentina. Esta empresa se encuentra controlada en un 50% por BANQUE PSA FIANNCE y por BBVA BANCO FRANCÉS con el restante 50%.

7. FAURECIA ARGENTINA S.A., es una sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, cuya principal actividad consiste en la comercialización de componentes autopartes a OEM (Fabricantes de equipo original) para autos de pasajeros y vehículos comerciales livianos. Fundamentalmente, sistemas interiores – consolas centrales, piezas de equipamientos, tableros y paneles – y asientos. Esta empresa se encuentra controlada por FAURECIA AUTOMOTIVE HOLDING en un 99,9%, empresa controlada indirectamente por PSA.

8. CÍRCULO DE INVERSORES SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, es una sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, cuya actividad principal consiste en la financiación, administración y comercialización de planes de ahorro para autos. Esta empresa se encuentra controlada indirectamente en un 99,99% por PSA.

9. PCA ASESORES DE SEGUROS S.A., es una sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, cuya actividad principal consiste en ser productos de seguros y reaseguros. Esta empresa se encuentra controlada indirectamente en un 99,99% por PSA.

10. PEUGEOT CITROEN ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., es una sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, cuya principal actividad consiste en ser bróker de seguros. Esta empresa se encuentra controlada indirectamente por PSA.

11. FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ARGENTINA S.A., es una empresa debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, cuya principal actividad consiste en la fabricación de transmisiones y sistemas de escape controlados electrónicamente. Esta empresa se encuentra 100% controlada indirectamente por FAURECIA, empresa controlada en un 57,43% por PSA.

12. FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA., es una sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República Federativa de Brasil, que realiza exportaciones a nuestro país de subconjuntos de asientos. Esta empresa se encuentra controlada indirectamente en un 100% por FAURECIA, empresa controlada un 57,43% por PSA.

13. FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTOR MEXICO S.A. de CV, es una empresa debidamente constituida de conformidad con las leyes de México, que realiza exportaciones a nuestro país de múltiples de escape. Esta empresa se encuentra controlada indirectamente por FAURECIA, empresa controlada en un 57,43% por PSA.

I.2.2. Por la parte Vendedora

14. GM es una empresa debidamente constituida de conformidad con las leyes del Estado de Delaware. El Grupo GM se dedica a fabricar y ofrecer autos, camiones, crossovers y autopartes a nivel mundial. El Grupo también ofrece servicios de financiamiento para automóviles a través de GM Financial Company, Inc. GM en controlada en un 100% por GM COMPANY.

I.2.2. El Objeto de la Operación

15. El objeto de la operación son las subsidiarias y filiales europeas que forman parte del negocio automotor de OPEL.

16. OPEL es una empresa debidamente constituida de conformidad con las leyes de Alemania, cuya actividad principal consiste en la producción y distribución de vehículos motorizados, partes, componentes y accesorios en Europa. OPEL está controlada en un 100% por GM GLOBAL HOLDINGS GMBH, que a su vez está controlada por GM.

17. Respecto de los efectos de la operación a nivel local, cabe mencionar que el negocio OPEL realiza ventas intra-grupo de componentes autopartes y repuestos - mediante exportaciones - a GM, quien es su único cliente en Argentina.

18. A continuación, se detallarán todas las subsidiarias y filiales de OPEL sobre las cuales PSA adquirió el control.

19. OPEL SERVICES GMBH, es una empresa debidamente constituida de conformidad con las leyes de Alemania. Es una corporación que recibirá todo el negocio automotriz de la sociedad operativa principal. Su actividad consiste en la producción y distribución de medios de transporte, en particular vehículos de motor, de partes, componentes y accesorios de medios de transporte, de dispositivos mecánicos de generación de energía, de equipo mecánico destinado a uso doméstico y agricultura y de productos de clase similar. Esta empresa se encuentra controlada indirectamente en un 100% por GM.

20. OPEL GROUP GMBH es una compañía debidamente constituida de conformidad con las leyes de Alemania. Su principal actividad consiste en la producción y distribución de vehículos de motor, partes componentes y accesorios de vehículo de motor, y productos de clase similar. Esta empresa se encuentra controlada indirectamente en un 100% por GM.

21. GENERAL MOTORS BELGIUM NV, es una empresa debidamente constituida de conformidad con las leyes de Bélgica. Dicha empresa es la empresa nacional de ventas en Bélgica, por lo que se encuentra activa en la venta de vehículos y partes de repuestos. Esta empresa se encuentra controlada indirectamente en un 100% por GM.

22. GM AUTOMOTIVE SERVICES BELGIUM NV, es una compañía debidamente constituida de conformidad con las leyes de Bélgica que actualmente no realiza actividades comerciales.

23. OPEL WIEN GMBH es una empresa debidamente constituida de conformidad con las leyes de Austria, cuya principal actividad consiste en la producción de sistemas de propulsión. Organiza ventas exclusivamente a empresas del Grupo GM y no a terceras partes u otros proveedores. Esta empresa se encuentra controlada indirectamente en un 100% por GM.

24. OPEL SZENTGOTTHARD AUTOIPARI KORLATOLT FELEGLOSSEGU TARSASAG, es una empresa debidamente constituida de conformidad con las leyes de Hungría, cuya principal actividad consiste en la producción de motores de automóviles, cabezas de cilindro, transmisiones y otros componentes se ingeniería automovilística. Esta empresa se encuentra controlada indirectamente en un 100% por GM.

25. GENERAL MOTORS MANUFACTURING POLAND SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA es una compañía debidamente constituida de conformidad con las leyes de Polonia, cuya principal actividad se encuentra activa en la producción de vehículos y partes de respuesta. Esta entidad no se encuentra activa en lo referente a distribución. Esta empresa se encuentra controlada indirectamente en un 100% por GM.

26. IBC VEHICLES LIMIRTED, es una empresa debidamente constituida de conformidad con las leyes del Reino Unido, cuya principal actividad consiste en la producción de vehículos y partes de repuestos. Esta entidad no se encuentra activa en lo referente a distribución. Esta empresa se encuentra controlada indirectamente en un 100% por GM.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

27. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

28. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

29. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación, supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

30. En el presente caso, corresponde destacar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la nueva Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480/2018 -publicado el 24 de mayo de 2018 y con vigencia a partir del 28 de mayo de 2018- estableció en el Artículo 81, que: “ Los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma”. Por ende, se aplicarán las disposiciones de la Ley N° 25.156 y sus modificatorias, al análisis de la presente operación de concentración económica.

III. PROCEDIMIENTO

31. El día 4 de mayo de 2017, las partes notificaron la operación de concentración económica, conforme lo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

32. Analizada la información suministrada en la notificación, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el F1, por lo que con fecha 1 de junio de 2017 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto dieran total cumplimiento a lo solicitado en el acápite 4 de dicha providencia, y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no dieran cumplimiento a lo requerido en el acápite 5 de la misma providencia.

33. Finalmente, con fecha 7 de mayo de 2018, las partes realizaron una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta COMISIÓN NACIONAL y consecuentemente se tiene por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del último día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

34. Como fuera expuesto, la presente operación consiste en la adquisición del control exclusivo, por parte de PSA, de todas las subsidiarias y filiales europeas que forman parte del negocio automotor de OPEL.

35. En la siguiente tabla se exponen las actividades de las empresas afectadas por parte del grupo comprador y el negocio objeto en Argentina.

Tabla 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas

(compradoras y objeto) en Argentina

	Empresas afectadas	Actividad económica principal
Grupo objeto	- NEGOCIO OPEL	Realiza ventas intragrupo de componentes autopartes y repuestos - mediante exportaciones - a GM, su única cliente en Argentina ⁴ .
Grupo comprador: PSA	- PEUGEOT CITROËN ARGENTINA	Fabrica vehículos automotores livianos.
	- FAURECIA ARGENTINA	Comercializa componentes autopartes a OEM (Fabricantes de equipo original) para autos de pasajeros y vehículos comerciales livianos. Fundamentalmente, sistemas interiores – consolas centrales, piezas de equipamientos, tableros y paneles – y asientos.
	- FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ARGENTINA	Comercializa transmisiones y sistemas de escape controlados electrónicamente.
	- FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL	Realiza exportaciones hacia Argentina subconjuntos de asientos.
	- FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTOR MÉXICO	Realiza exportaciones hacia Argentina de múltiples de escape.
	- PSA FINANCE ARGENTINA	Ofrece financiamiento minorista para la compra o alquiler de vehículos nuevos o usados a individuos o clientes del negocios PEUGEOT CITROËN.
	- CIRCULO DE INVERSORES	Administra, financia y comercializa planes de ahorro para autos.
	- PCA ASESORES DE SEGUROS	“Broker” de seguros.
	- PCA COMPAÑÍA DE SEGUROS	Productora de seguros y reaseguros.

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

a la exportación de autopartes para ensamble (OEM) y piezas de repuestos para mantenimiento y reparación en concesionarias autorizadas (OES) 5.

37. Se trata de piezas vendidas exclusiva y únicamente a GM, diseñadas estrictamente para ser utilizadas por GM. En otros términos, son ventas cautivas que no compiten efectivamente en el mercado argentino⁶.

38. En consideración de lo anterior, la presente operación no genera relacionamientos horizontales ni verticales, con independencia del tipo de componente automotor fabricado por cada parte.

39. Por lo tanto, la operación notificada, no disminuirá, ni restringirá o distorsionará la competencia de modo que pueda generar perjuicio al interés económico general, pues no afecta las condiciones de competencia existentes en los mercados en los que operan las empresas involucradas.

IV.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

40. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte que en el documento por el cual se instrumentó la operación notificada se estableció el Artículo 12.1 Confidencialidad del Contrato Maestro, el cual refiere a que “Información Confidencial significa (i) cualquier información que reciba o posea el comprador referida a las vendedoras o sus entidades relacionadas, incluida, antes del cierre, cualquiera de las sociedades objetivo del grupo; (ii) cualquier información que reciban o posean General Motors, una vendedora, referida a la compradora o sus entidades relacionadas incluidas, después del cierre, cualquier información referida a los activos transferidos, los activos aportados y los empleados transferidos de acuerdo con este contrato o cualquier de las sociedades objetivo del grupo; (iii) información referida a las disposiciones de este contrato, los acuerdos complementarios y los otros documentos por celebrarse en relación con ellos y las negociaciones conducentes a ellos. (...) Tanto General Motors como las vendedoras y la compradora deberán mantener la información confidencial en secreto y no revelar información confidencial a ninguna persona durante un período de 5 años contados desde la fecha de cierre”.

41. Asimismo, la cláusula 12.2 Cláusula de no competencia y exclusividad laboral, indica que “General Motors acuerda que durante el período de 3 años posteriores a la fecha de cierre, ni ella ni sus subsidiarias, se dedicarán directa o indirectamente a alguna actividad en competencia en el territorio restringido⁷ o adquirirán o tendrán interés económico o financiero alguno en, actuarán como socio, miembro, accionista o en modo alguno operarán o tendrán alguna otra participación en alguna persona que se dedique directa o indirectamente a alguna actividad en competencia en el territorio restringido. (...)”.

42. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en estas materias, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.

43. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre el mercado.

44. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada.

45. Es en este contexto en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, objeto, partes involucradas y ello teniendo en cuenta las respectivas definiciones de los mercados geográficos y del producto afectados por la operación notificada.

46. Las restricciones accesorias estipuladas resultan razonables y no exceden los criterios antes indicados en el caso concreto, por lo que no tiene potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

V.CONCLUSIONES

47. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

48. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO a autorizar la operación notificada consistente en la adquisición por parte de la firma PEUGEOT S.A del control total sobre todas las subsidiarias y filiales europeas que forman parte del negocio automotor de ADAM OPEL AG una empresa 100% propiedad de GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.

49. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento e intervención.

1 Las partes acreditaron la fecha de cierre con la documentación acompañada en su presentación espontánea de fecha 7 de mayo de 2018.

2 Etablissements Peugeot Frères es una empresa holding que es de propiedad de personas humanas miembros de la familia Peugeot. FFP es controlada por Etablissements Peugeot Frères.

3 Los restantes accionistas de PSA: Otros individuos con el 7,70% de participación accionaria y un 6,12% de derecho a voto; Otras Instituciones Francesas accionistas con el 10,92% de participación y el 7,94 de derecho a voto y Otras instituciones no francesas con el 37,57% de participación accionaria y un 28,66% de derecho a voto.

4 Según informan las partes, los vehículos OPEL incluyen derechos de propiedad intelectual, que continuarán siendo de propiedad de GM tras el cierre de la Transacción. Para asegurarse la continuidad de la producción, reparación y mantenimiento de los vehículos OPEL, un monto por licencia y regalía será abonado por OPEL a GM. En consideración de que los vehículos OPEL no son comercializados en el mercado argentino, este Acuerdo de Licencia, únicamente será relevante para el mercado argentino en la medida que cubra el suministro de componentes de automóviles, que continuarán siendo vendidos por OPEL al grupo GM en Argentina.

5 OEM son las siglas de "Original Equipment Manufacturers", o fabricantes de equipo original. El OEM puede ser el fabricante del auto o el fabricante de una autoparte original bajo licencia del fabricante del auto. Las partes OES "Original Equipment Supplier" son piezas para la reparación y mantenimiento que se realiza en las concesionarias autorizadas.

6 Cabe señalar, que las partes mencionan que esta situación va a mantenerse después de la Transacción, ya que no se espera que OPEL comience a vender a terceras partes en Argentina.

7 Territorio Restringido significa, según la Cláusula 12.2 del Contrato Maestro, países que a la fecha del presente son miembros de la Unión Europea (incluido para que no queden dudas, el Reino Unido) o de la Asociación Europea de Libre Comercio en los que distribuyan vehículos OPEL a la fecha de cierre.

